

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1624/2534

นายบุญชู ชมภู
นายกิตติ เชาวนาวุฒิกุล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3
ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28 (2), มาตรา 195

โจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทมาจาก จ.โดยไม่มีมูลหนี้และโดยไม่สุจริต โจทก์ยอม
ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ใช่ผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)
จึงไม่มีอำนาจฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 28 (2) และปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องคดีอาญา
เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มี
อำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทมาจาก จ.โดยไม่มีมูลหนี้และโดยไม่สุจริต โจทก์ยอม
ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ใช่ผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)
จึงไม่มีอำนาจฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 28 (2) และปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องคดีอาญา
เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มี
อำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

(พนม พ่วงวิทยุ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นางสาวสุวิพร อัจฉาณนท์
ศาลอุทธรณ์ - นายสถิตย์ เล็งไธสง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>